

1501231-45.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. (...) 8. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501231-45.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501231-45.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2241858/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 20058939 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 5197/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2241858 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2241858 - DEIC - TAUBATE, 5197/21/516 - DEIC - TAUBATE, 2241858/2021 - Delegacia Seccional de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERTT RABELO DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ALBERTT RABELO DE ARAÚJO, qualificado nos autos às fls. 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, na manhã de 04 de setembro de 2021, horário não determinado, na Rua Martin Luther King, Bairro Jardim Mourisco, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, dez gramas e setenta e três centigramas (10,73g), aproximadamente, da droga cocaína em sua forma compacta (pedras de crack), determinante de dependência física e psíquica, consoante testificam o auto de constatação e o laudo de exame químico toxicológico acostados nos autos. Consta na denúncia que se encontrava a cocaína distribuída em cinquenta e dois (52) invólucros repartidos e preparados como porções individuais para a venda no varejo. É da exordial que a droga se destinava à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua quantidade e forma de apresentação, assim como do horário e local de sua apreensão.

Narra a inicial que trata-se de narcótico apreendido por ocasião de patrulhamento policial de rotina no local, sendo o réu surpreendido quando, hirto e estático na via pública, possivelmente aguardava contato com usuários para vender-lhes porções do produto ilícito, apreendendo-se então, sob sua posse direta, no bolso da calça que trajava, quatro (4) embalagens da malsinada substância, tendo ele arremessado no solo as outras quarenta e oito (48) unidades do estupefaciente, que guardava num saco plástico, ao perceber a aproximação dos agentes policiais e sua iminente abordagem.

A prisão em flagrante do réu foi devidamente homologada e lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 43/45 e 67/68).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 79/80), o réu foi devidamente notificado (fls. 96/97) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 100).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 102/103) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 129/130).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu não foi interrogado, pois intimado, não ingressou na sala digital, tampouco compareceu ao fórum.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu, diante das prova testemunha e pericial, salientando a quantidade de droga apreendida, embalada para a venda, horário e local de apreensão. Regime fechado, inviabilizada a substituição.

Já a Defesa requereu a procedência parcial da ação, sustentando a versão extrajudicial do acusado. Alegou que o réu já foi abordado outras vezes, sem que tivesse drogas. Desta vez o réu tinha apenas 4 pedras de crack, quantidade compatível com o uso. Tipo único de drogas, tudo a apontar para a desclassificação para o artigo 28. Em caso contrário, pena mínima, aplicação do redutor. Regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/24), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 08/11), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões de interesse médico-legal (fls. 22), pelas fotografias do réu (fls. 23), pelo laudo do exame químico-toxicológico que constatou a presença da substância cocaína nos materiais apreendidos (fls. 72/74) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu, em solo policial (fls. 14), declarou "que deseja que sua prisão seja comunicada a sua tia, Sra Imaculada, pelo telefone 3931-7689. Sobre os fatos alega ser usuário de maconha e teria ido ao local dos fatos com o objetivo de comprar tal droga para seu consumo próprio. Esclarece que foi abordado por policiais militares e foi encontrado em seu bolso R\$ 40,00 em dinheiro. Nega que 4 pedras de crack tenham sido localizadas em seu poder, bem como nega que tenha dispensado qualquer sacola contendo drogas em seu interior" (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Não foi ouvido em juízo, pois intimado para adentrar na sala virtual ou comparecer ao fórum para ser tanto, não fez nem um, nem outro.

As testemunhas Edmilson e Caetano, policiais militares, na delegacia (fls. 12 e 13), relataram "que realizava patrulhamento de rotina pela Rua Martin Luther King, Jd Mourisco, local conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas, quando deparou-se com o indiciado em atitude suspeita, que, por sua vez, ao perceber a presença da guarnição, dispensou ao chão um objeto de cor azul, motivando sua abordagem. Submetido à revista pessoal foram localizados R\$ 40,00

(quarenta reais) em dinheiro e 4 (quatro) pedras de crack no bolso da calça do indiciado. No local em que o indiciado havia dispensado algum objeto foi localizado um saco plástico de cor azul contendo em seu interior mais 48 (quarenta e oito) pedras de crack semelhantes às aquelas localizadas inicialmente no bolso do flagranteado. Questionado sobre os fatos, o indiciado permaneceu em silêncio. Diante dos fatos deu voz de prisão ao indiciado e o conduziu a este plantão.” (sic).

Em juízo o policial Edmilson disse que no local o tráfico de drogas é frequente. Fazem muito patrulhamento ali e em todo o Bairro do Mourisco, onde ocorrem muitos homicídios. Viram o réu andando pela calçada, sentido contrário ao deles. Ao ver a viatura, ele dispensou um objeto sobre a calçada, no canto do muro. Era conhecido, já o abordaram várias vezes. Em busca pessoal localizaram 4 pedras de crack e 40 reais em dinheiro. No saco por ele dispensado havia mais 48 pedras de crack idênticas as que estavam com ele. Ele não disse nada. Viram nitidamente que ele jogou a sacola. Viram ele jogando. Ficou em silêncio. Nas outras abordagens não foi localizado nada com o réu.

Em juízo o policial Caetano disse que estavam em patrulhamento para coibir o tráfico de drogas e homicídios no Mourisco. Viram o réu na calçada. Ao ver a viatura ele dispensou algo da cor azul no chão. Em busca pessoal acharam 4 pedras de crack e 40 reais. No local que ele havia dispensado, entre 15 a 20 metros da abordagem, estava o restante da droga. Ele preferiu ficar em silêncio e foi preso. Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, o qual é conhecido como local de comércio de entorpecentes.

Durante a patrulha, os policiais se depararam com o réu, que apresentou comportamento suspeito e dispensou um objeto de cor azul no chão.

Diante do ocorrido, os policiais procederam a abordagem do réu e, em revista pessoal, localizaram 4 (quatro) pedras de crack no bolso da calça dele, bem como a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro.

Os policiais lograram êxito em recuperar o objeto de cor azul que o réu havia dispensado, um saco plástico, e em seu interior os policiais localizaram 48 (quarenta e oito) pedras de crack embaladas igualmente às apreendidas com o réu.

À autoridade policial, o réu alegou que estava no local como consumidor e pretendia comprar maconha. Alegou ainda que os policiais só encontraram com ele a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais), negando assim a posse do entorpecente apreendido.

Como se pode perceber, os policiais militares apresentaram relatos firmes e coesos, indicando com detalhes como procederam a abordagem e a forma com que encontraram as drogas e o dinheiro em posse do réu.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecente.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, não é dispendioso trazer à liza o escólio do Supremo Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de

emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Portanto, a autoria delitiva é irrefutável.

Não restam dúvidas quanto a materialidade delitiva.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu trazia consigo as drogas apreendidas, sendo desnecessário ser flagrado em ato de venda. Os policiais viram o réu dispensar a sacola com 48 pedras de crack, idênticas as que estavam em seu bolso.

Nesse sentido: “Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação” (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

A droga apreendida foi analisada em perícia técnica que reconheceu a ilicitude da substância, porquanto o laudo indicou que se tratava de cocaína (fls. 72/74).

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (10,73g de cocaína em sua forma petrificada – crack), a forma de acondicionamento (distribuída em 52 pedras), as circunstâncias em que ocorreram os fatos (os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram o réu por ele ter apresentado comportamento suspeito e dispensado uma sacola azul no chão e, em revista pessoal, os policiais encontraram quatro pedras de crack no bolso da calça do réu, e 48 unidades da mesma droga em uma sacola dispensada pelo réu), e a quantia apreendida (R\$ 40,00 em espécie), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

É de se observar, ainda, que o réu não possui antecedentes desabonadores recentes, levando a crer que não se dedica a atividades criminosas. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06. Deve o réu, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 25/26 e 30/31). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente. Portanto, considerando a natureza deletéria de uma das drogas apreendidas, cocaína em forma de crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas, o que aumenta a culpabilidade do agente e as consequências dos delitos, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A exasperação da pena-base se mostra necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §

4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa" (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida" (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e, em razão do que preceitua o § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o réu é primário, de bons antecedentes, inexistindo notícia de que integre organização criminosa ou prova de que vinha traficando há tempos, reduzo a reprimenda em 2/3, o que resulta em 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Considerando a decisão proferida no HC n.º 596.603, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 08 de setembro de 2020, bem como à vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal. Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação do benefício, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal, tendo em vista a natureza deletéria da droga por ele traficada.

A fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto para a pena imposta é idôneo porque fundamentado no artigo 42 da Lei 11.343/06, que tem preponderância sobre o artigo 59 do CP, sendo necessário considerar-se, também na fixação do regime, a natureza da droga traficada.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

"O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga" (AgRg no HC 513455/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgInt no AREsp 1503628/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 492114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 499603/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/05/2019; HC 505557/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019; AgRg no REsp 1799931/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, QUE NÃO É TÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INCIDÊNCIA EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. (...) 8. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso, bem como para obstar a respectiva substituição por penas restritivas de direitos. 9. Na espécie, a razoável quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida apenas justifica o regime intermediário, na medida em que o paciente é primário e a condenação foi reduzida para patamar que não excede 4 anos de reclusão." (STJ, HC n. 451.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06/11/2018 - destaquei).

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR ALBERTT RABELO DE ARAÚJO, filho de Geraldo Rabelo de Araújo e Gilda Gomes Rabelo de Araújo, RG n.º 28.684.516, nascido aos 21 de outubro de 1979, natural de São José dos Campos/SP, como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 194 (cento noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu, porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Tendo em vista que o comprovante de depósito judicial não foi encartado aos autos, oficie-se à Autoridade Policial responsável pelo flagrante, para que junte nos autos o respectivo documento. Com a juntada, proceda-se nos termos do parágrafo

anterior.

Com relação ao telefone celular que remanesce apreendido (fls. 05/06), caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123 do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberados para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio, ou ainda para recolhimento ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação (artigo 516 das NSCGJ).

Comunique-se a Autoridade Policial responsável pela guarda dos objetos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P.R.I.C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA